

권 고

1. 제 목 : 법률 자문 자료 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ☆☆실

3. 내 용

가. 업무개요

☆☆실은 공단 소송업무 총괄 관리에 관한 사항, 법률고문 운용 및 법률 자문에 관한 사항 등을 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

최근 6개년의 법률 자문 건수를 살펴보면 [표 1]과 같이 2020년 ☆☆실 신설 이후 연간 평균 37건(53%)이 증가하였으며, 공단 인프라 확대 및 경영환경 변화 등으로 인하여 매년 자문 건수가 증가하는 추세입니다.

[표 1] 법률 자문 건수

%%%%%%%%부 소관				☆☆실 소관			
2017년	2018년	2019년	연간 평균	2020년	2021년	2022년(추정)	연간 평균
64	68	79	70	110	93	117	107

※ 2022년은 12개월로 환산하여 추정(7월까지 법률 자문 건수 68건 ÷ 7개월 × 12개월)

한편, 정부의 120대 국정과제(경영전략부-1609, 2022.07.27.) 중 11번 과제(모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현)에 따르면 행정업무 전반을 디지털 시대에 맞게 재설계하고, 공무원 디지털 역량 강화 추진을 주요 내용으로 담고 있습니다.

따라서 유관 업무 직원과 법률정보를 공유함으로써 유사 사례 법률 자문을 방지하여 비용을 절감하고, 신속한 의사결정 및 법적 분쟁을 사전 예방할 수 있도록 자료를 전산화하는 등 체계적인 관리가 필요합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020년부터 2022년 7월까지의 법률 자문 결과를 살펴본 결과 분야별 구분은 [표 2]와 같으며 소속기구별 중복되는 자문 내용이 상당히 있었습니다.

[표 2] 법률 자문 분야별 구분

구분	계약	총무	인사	요양	원무	장례	전산	시설	입사	진료	위탁	급여	수익 사업	기타	계
2020년	20	12	11	9	4	9	4	5	-	3	1	3	-	29	110
2021년	14	9	13	2	4	2	7	3	4	3	2	1	2	27	93
2022년 7월	11	15	4	7	2	-	-	1	3	-	2	1	2	20	68
계	45	36	28	18	10	11	11	9	7	6	5	5	4	76	271

또한 ☆☆☆실은 법률 자문 절차 및 처리기준(☆☆☆실-1069, 2022.08.16.)을 시행, 공식적 문서가 필요한 법률 자문 또는 2개 이상의 자문이 필요한 경우 요청부서와 ☆☆☆실 간 사전협의 후 법률 자문을 의뢰하여 결과를 회신하는 절차를 수행하고 있으나, 자문 결과를 파일로만 수기 관리하고 있어 2019년 자료 중 1건은 자문 결과가 아예 없고 유관 업무 직원이 법률정보를 열람하기 어려워 유사 사례 자문이 일부 발생한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

☆☆☆실은 감사 의견을 수용하고 감사 결과 처분에 따른 조치를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■이사는

- 유관 업무 직원과 법률정보를 공유할 수 있도록 자료를 전산화하여 관리하는 방안을 검토하시기 바랍니다. (권고)